

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายเทศมนตรีตำบลลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๑,๖๗๘ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้รับเงินไม่ครบถ้วนตามสิทธิ ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๘๕,๕๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงินเพิ่มฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๕๙)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีฟ้องว่า นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ขับรถยนต์บรรทุกขนย้ายเครื่องจักรกลสำหรับขุดเจาะน้ำบาดาลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ขุดเจาะน้ำบาดาลปรากฏว่ามีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหลจากเครื่องจักรกลลงพื้นถนน เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ขับตามหลังมาลื่นไหลตกถนนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดเชยค่าเสียหายนั้น แม้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการกระทำในระหว่างปฏิบัติงาน แต่การกระทำที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวมิได้เกิดจากการขุดเจาะน้ำบาดาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม แต่เกิดจากการขับรถ



แล้วทำสิ่งของตกหล่น ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย จึงมิใช่การกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสถานีตำรวจภูธรพนมทวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสายตรวจรูกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้าพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โต้แย้งตามหนังสือชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการสายตรวจในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ดังนั้น การจะพิจารณาว่าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสายตรวจรูกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น ศาลจำต้องพิจารณาวินิจฉัยให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ทำการสายตรวจปลูกสร้างอยู่ในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ในเขตที่ดินสาธารณะ ซึ่งเนื้อหาแห่งคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณีอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดัดแปลงการกระทำในการบังคับคดี กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้องรับผิดชอบละเมิดโดยชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น มูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยมีการสร้างสถานการณ์กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างเอกสารหลักฐานเท็จว่าผู้ฟ้องคดีพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ ลักพาตัวผู้ฟ้องคดีไปหน่วงเหนี่ยวกักขัง และบังคับข่มขู่ กล่าวหาว่าเป็นบุคคลวิกลจริต รวมทั้งสนับสนุนเพื่อนบ้านของผู้ฟ้องคดีในการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านของผู้ฟ้องคดีได้โดยปกติสุข ขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการละเมิดอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่ใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๒ ต่อศาลแพ่งธนบุรี ให้รับผิดตามสัญญากู้ยืมและจำนอง โดยเป็นการฟ้องผิดตัว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่พิพาทแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งด้านชื่อเสียงและด้านอื่น ๆ ให้กับผู้ฟ้องคดี แต่จนถึงวันฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเยียวยาตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีจะบรรยายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งโดยระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๒ โดยผิดตัว อันเป็นการกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีแพ่งโดยระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๒ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลคดีดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดทางแพ่ง ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่กำกับและตรวจสอบการคดโกงเบี้ยของธนาคาร ก. ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้สินเชื่อบุคคลยออายุ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าธนาคาร ก. คำนวณรายการปิดบัญชีเงินกู้สินเชื่อไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะยื่นฟ้องคดีในส่วนนี้ต่อศาลยุติธรรม



ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๙)

กรณีกองทัพบกฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกินสิทธิ เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ชำระ ซึ่งคำสั่งเรียกให้ชำระเงินดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๗๑/๒๕๕๙ ที่ ๔๐๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๑๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๘/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๙ และที่ ๕๕๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาจ้างเหมาสร้างบันจันยกตู้สินค้าระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) กับบริษัทเอกชน (ผู้คัดค้าน) อันเป็นการดำเนินกิจการของผู้ร้อง จึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้คัดค้านจัดทำบริการสาธารณะด้านการขนส่งสินค้า อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

(๓.๑) สัญญาจ้างสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อการสาธารณูปโภคโดยตรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการจัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางที่วิทยาเขต สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีบอกละเมิดสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๘)

สัญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ตกลงว่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ซึ่งอาคารดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือประกอบการจัดทำ บริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็น สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อมีข้อโต้แย้ง ในการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘/๒๕๕๙)

(๓.๓) สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

สัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนเพื่อสร้าง ทางหลวงพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในกรณีที่ต่อมาอาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่จะต้องเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนพระประแดง-บางปะอิน- บางพลี ตอนบางพลี-บางขุนเทียน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้



ในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจร และการขนส่งแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันเป็นการจัดให้มีสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง ประกอบกับ สัญญาซื้อขายฉบับดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญา ที่เป็นหน่วยงานทางปกครองมีอยู่เหนือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืน เพื่อให้การจัดทำสาธารณูปโภคบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสัญญา อันเป็นการกระทำเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าวจึงเป็น สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจาก มีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชน เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

สัญญาจ้างพนักงานให้เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ พร้อมทั้งได้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากงานนั้น เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และวัตถุประสงค์แห่งสัญญาคือการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วม ดำเนินการบริการสาธารณะหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๓๙/๒๕๕๔)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำการสอนหนังสือ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะ โดยตรงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาบรรลุผล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๖/๒๕๕๘)

สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการากี ประเทศปากีสถาน เป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและแผนงานที่สถานกงสุลใหญ่กำหนด อันเป็นการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการของสถานกงสุลใหญ่ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๙/๒๕๕๘)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะ พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่า หนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

สัญญาจ้างพนักงาน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงาน ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สัญญาจ้างมีกำหนด ระยะเวลา ๔ ปี แต่ก่อนสัญญาจ้างจะครบกำหนด นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาประกอบการต่อสัญญาจ้าง



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาประกอบการต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการผิดสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี และบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ สังกัดกรมชลประทาน ต่อมา กรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค พร้อมกับโอนผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นรายเดือน เมื่อครบสัญญาจ้างในแต่ละเดือน จะต้องทำสัญญาจ้างใหม่เดือนต่อไป และกำหนดค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๕๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาทำบันทึกตกลงจ้างแต่ได้เสนอเงื่อนไขลดค่าจ้างลงเหลือเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และให้ทำงานเฉพาะช่วงทำนาปรังเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่ชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๕๘)

สัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน

คดีนี้แม้จะเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนพุทธมณฑล โดยมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางที่จะต้องถูกเวนคืน และมีการชำระเงินค่าที่ดินบางส่วนแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าหลังจากนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาอีก จนกระทั่งกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะทำการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลตามโครงการเดิมต่อไปอีก

แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ตามโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดการบังคับใช้ไปนานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงใช้วิธีการเจรจาปรองดองกับผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายปัจจุบัน โดยดำเนินการต่อเนื่องไปตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับเดิม แต่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา จำนวนที่ดินที่ถูกเขตทาง และจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าคงมีหนี้ตามสัญญาค้างชำระงวดที่ ๒ อีกร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ดินเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะต้องชำระค่าที่ดินเต็มจำนวนเพราะเป็นการเวนคืนใหม่ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘)

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

สัญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ตกลงว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำการปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ซึ่งอาคารดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือประกอบการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาค้ำประกันที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาประธาน สัญญาค้ำประกันจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน ดังนั้น สัญญาค้ำประกันที่พิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำเพื่อประกันหนี้ เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

กรณีกรมการจัดหางานฟ้องธนาคาร ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ค้ำประกันบริษัท จัดหางาน ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เป็นหลักประกันวงไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคุณสมบัติครบตามกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ หลักประกันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำประกันในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดกับคนหางานในค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บจากคนหางาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชดใช้ความเสียหายให้กับคนหางาน ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนจัดงานกลางอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานฯ หักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันตามมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คืบให้แกคนหางานได้ ซึ่งข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บจากคนหางานนั้น สืบเนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานฯ ออกใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งใบอนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีเงื่อนไขว่าต้องมีหลักประกันตามมาตรา ๓๑ (๗) และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานฯ คดีเรียกค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากคนหางานระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพิจารณาตามข้อผูกพันตามใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานฯ จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนธนาคารที่เข้าผูกพันต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกันบริษัทฯ ตามสัญญาค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา แต่การจะวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันเพียงใด ศาลจำต้องวินิจฉัยให้ได้ความก่อนว่าผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานหรือไม่ เพียงใด ศาลปกครองจึงมีอำนาจพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๒/๒๕๕๘)

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาดังต่อไปนี้ ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ได้แก่

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายตู้ดูดควันพิษพร้อมติดตั้งระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิได้เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวอีกต่อไป จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินดังกล่าว นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ฟ้องคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา และเมื่อสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิได้เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง ประกอบกับหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการขายทอดตลาด อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจ เพื่อขอให้คำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๙)

๔) สัญญาเช่าหรือให้เช่า

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับเทศบาลเมืองอรัญประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเช่าในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินที่เช่าดังกล่าวไปปรับปรุงเพื่อทำเป็นสถานที่บริการจอดรถยนต์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอต่อสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธต่อสัญญาเช่าที่ดินและเรียกคืนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่คำนึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการเรียกคืนที่ดิน และการปฏิเสธต่อสัญญาเช่าที่ดิน นั้น มูลคดีนี้เป็นมูลคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งแม้ว่าสัญญาเช่าที่ดินที่พิพาทเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น แต่สัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อีกทั้ง สัญญาเช่าที่พิพาทดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเข้าไปเพื่อใช้ประกอบธุรกิจบริการจอดรถซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๘)

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ร้อง กับนาย ร. เป็นบันทึกข้อตกลงที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาระหว่างการดำเนินงานก่อนทำสัญญาเช่า เพื่อจะพิจารณาทำสัญญาเช่าที่ดินกันต่อไป บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์ที่ทำขึ้นระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง

กรณีจึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ร้องนำคดีมาร้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแผนผังการเช่าพื้นที่โดยนำพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีเช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคืนพื้นที่การเช่าที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเดิม นั้น คดีนี้แม้สัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์หรือมีลักษณะหรือข้อกำหนดในสัญญาอันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง หากแต่เป็นสัญญาที่ก่อนนิติสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และมีนิติสัมพันธ์ในฐานะเอกชนด้วยกันอย่างเท่าเทียม ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐/๒๕๕๙)

สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์จากเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารพาณิชย์ประกอบการค้าและเป็นที่อยู่อาศัยบนหลักพื้นฐานของความเสมอภาค มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๙)

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อจำหน่ายสินค้าในบริเวณตลาดนัดจตุจักรระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดจตุจักร อันเป็นการดำเนินการในลักษณะธุรกิจการค้า มุ่งแสวงหากำไร สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๙)



๕) สัญญาจ้างทำของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนได้วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกระทรวงการคลัง โดยได้ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มาทำสัญญารับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน (ผู้ฟ้องคดี) กรณีจึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่อันเป็นสัญญาประนีประนอม จึงต้องผูกพันกันตามสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ และสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาดังกล่าวจึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ในระหว่างที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการ และผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุญาต โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับเงินบำเหน็จปกติ พร้อมทั้งทำสัญญาการใช้จ่ายเงินคืน (แบบ ชงค.) ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญว่า ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินบำเหน็จปกติไปโดยไม่มีสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิให้แก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเรียกให้คืนเงินบำเหน็จทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมาจากสัญญาการใช้จ่ายเงินคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยที่สัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาการใช้จ่ายเงินคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันมิใช่คดีพิพาท

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เก็บค่าบริการทางด่วนด่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง) เป็นเงิน ๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรมเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเก็บค่าบริการทางด่วนในอัตราที่เป็นธรรม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในฐานะเสมอภาคเช่นเดียวกับเอกชน ไม่ได้ใช้อำนาจรัฐดำเนินกิจการในทางปกครอง และไม่ได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่เหนือไปกว่าเอกชน นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้หลักกฎหมายแพ่ง จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๕๘)

สัญญาจ้างบริหารสนามกอล์ฟสนามบินเก่าของกองทัพอากาศ แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ดังนั้น สัญญาจ้างบริหารสนามกอล์ฟสนามบินเก่าจึงมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๘)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกร เพาะปลูกข้าวในที่ดินจำนวน ๕๓ ไร่ อยู่ที่บ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ในระหว่างการเพาะปลูกข้าวประมาณปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าได้เกิดเหตุน้ำเอ่อล้นจากคลองชลประทานเข้าท่วมที่นา ทำให้ต้นข้าวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เหตุเกิดจากการที่สำนักชลประทานที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการก่อสร้างคันดินขวางทางเดินน้ำ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำ เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม... และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว หากพิสูจน์ได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ย่อมมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๙/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ฟ้องคดีในการขอใช้สิทธิรับคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลผิดพลาด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการเสียสิทธิได้รับคืนภาษีรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนภาษีจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าโครงการดังกล่าวอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้คืนเงิน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้รับคำขอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน อันจะเห็นได้ว่ามาตรการรถยนต์คันแรกมิได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่เป็นมาตรการที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหลักเกณฑ์การขอคืนเงินตามมาตรการดังกล่าวแตกต่างหากจากการคืนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ อีกทั้ง มาตรการรถยนต์คันแรกยังกำหนดด้วยว่า ให้จ่ายเงินตามสิทธิโดยถือตามจำนวนภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินที่จ่ายเป็นเงินอื่นที่ไม่ใช่ภาษี เพียงแต่ใช้จำนวนภาษีสรรพสามิตที่รัฐจัดเก็บมากำหนดกรอบการจ่ายเงินเท่านั้น นอกจากนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ก็กำหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ อันเนื่องมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์คันแรกของผู้มีเงินได้ตามมาตรการรถยนต์คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน เงินดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นเงินภาษีสรรพสามิตข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับรัฐ อันเป็นคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการคืนภาษีสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกให้ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนภาษีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๖/๒๕๕๘)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีการทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่สืบเนื่องจากข้อพิพาทตามสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าขนดินบนราง ระหว่างผู้ร้องกับบริษัท ท. (ผู้คัดค้านที่ ๑) และบริษัท P. (ผู้คัดค้านที่ ๒) และกรณีที่ผู้คัดค้านทั้งสองร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอใหม่ และมีคำสั่งขยายระยะเวลาจัดให้มีการเลือกตั้ง จำนวน ๘ ครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อคดีนี้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนจัดให้มีการเลือกตั้ง และเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การฟ้องโต้แย้งการใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจดังกล่าว มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๐/๒๕๕๘)

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

กรณีฟ้องว่า พนักงานตรวจแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๙๒.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ นาย ส. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนาย ส. ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีกระทำผิดอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหากนายจ้างต้องการโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวจะต้องนำคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค้ำสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามิได้ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเสียหายเกิดจากการกระทำทุจริตของนาย พ. โดยลำพัง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ท. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจกล่าวโทษและลงโทษพนักงานในบังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้มีอำนาจกล่าวโทษและลงโทษพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ท. คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษธนบุรี โดยทำสัญญาจ้างปีต่อปี มีกรมราชทัณฑ์เป็นนายจ้างได้รับค่าจ้างจากเงินผลประโยชน์ของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเป็นรายเดือน ต่อมาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรีได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีความบกพร่องและขาดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเลิกจ้างดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวและขอให้ชดใช้เงินเป็นรายเดือน เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานตามเดิม นั้น เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๓/๒๕๕๘)